

# S-Kreditpartner Kreditantrag & Rechnung

## KREDITANTRAG (Credit Application)

Aussteller (Issuer): Commerzbank

Rechnungsnummer (Invoice ID): INV-1754

Gesamtbetrag (Total): 6048 EUR

Steuer (Tax): 1149.12 EUR

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich den oben genannten Kredit. Die beigefuegten Seiten enthalten die Allgemeinen Geschaeftsbedingungen (AGB), die Datenschutzbestimmungen und die detaillierte Kostenaufstellung.

# S-Kreditpartner Kreditantrag & Rechnung

## Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) - Teil 1

### 1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Kreditverträge, die zwischen der Commerzbank (nachfolgend 'Kreditgeber' genannt) und dem Kreditnehmer abgeschlossen werden. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.

### 2. Zustandekommen des Vertrages

Der Kreditvertrag kommt durch die beiderseitige Unterzeichnung oder durch die rechtsverbindliche elektronische Signatur beider Vertragsparteien zustande.

### 3. Auszahlung des Darlehens

Die Auszahlung des Darlehens erfolgt auf das vom Kreditnehmer angegebene Referenzkonto innerhalb von 3 Werktagen nach Vertragsabschluss und nach erfolgreicher Identifikationsprüfung (z.B. PostIdent oder Videoident).

### 4. Verzinsung

Der gebundene Sollzinssatz und der effektive Jahreszins ergeben sich aus dem Europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite (ESIS) Dokument. Der Zinssatz ist über die gesamte Laufzeit gebunden. Die Berechnung der Zinsen erfolgt nach der kaufmännischen Zinsmethode (30/360).

### 5. Rückzahlung

Das Darlehen ist in monatlichen Raten gemäß dem beigefügten Tilgungsplan zurückzuzahlen. Die Raten sind jeweils am 1. oder 15. eines jeden Monats fällig. Der Kreditnehmer ermächtigt den Kreditgeber, die Raten im SEPA-Basislastschriftverfahren vom angegebenen Referenzkonto einzuziehen.

# **S-Kreditpartner Kreditantrag & Rechnung**

## **Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) - Teil 2**

### **6. Sondertilgungen**

Der Kreditnehmer ist berechtigt, jederzeit Sondertilgungen auf das Darlehen zu leisten oder das Darlehen vorzeitig vollständig zurückzuzahlen. In diesem Fall kann der Kreditgeber eine Vorfälligkeitsentschädigung gemäß § 502 BGB verlangen, die jedoch auf maximal 1,0 % des vorzeitig zurückgezählten Betrags begrenzt ist.

### **7. Zahlungsverzug**

Gerät der Kreditnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug, werden Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet. Zudem können Mahngebühren in Höhe von 2,50 EUR pro Mahnschreiben anfallen.

### **8. Kündigung durch den Kreditgeber**

Der Kreditgeber kann den Vertrag außerordentlich kündigen, wenn der Kreditnehmer mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise in Verzug ist und der Verzugsbetrag mindestens 10 % des Nennbetrags ausmacht (bzw. 5 % bei einer Laufzeit über 3 Jahren). Der Kreditgeber wird dem Kreditnehmer zuvor erfolglos eine zweiwöchige Frist zur Zahlung des rückständigen Betrags setzen.

### **9. Sicherheiten**

Zur Absicherung der Ansprüche aus diesem Kreditvertrag tritt der Kreditnehmer den pfändbaren Teil seiner gegenwärtigen und zukünftigen Lohn- und Gehaltsansprüche an den Kreditgeber ab (Lohnabtretung).

# **S-Kreditpartner Kreditantrag & Rechnung**

## **Datenschutzbestimmungen & SCHUFA-Hinweis**

### **1. Datenverarbeitung**

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name, Adresse, Geburtsdatum, Einkommensverhältnisse, Kontodaten) zum Zwecke der Antragsprüfung, Vertragsabwicklung und Risikobewertung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

### **2. SCHUFA-Klausel**

Ich willige ein, dass der Kreditgeber vor Vertragsabschluss und während der Laufzeit Auskünfte über mich bei der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, einholt. Ferner willige ich ein, dass Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten (z.B. gekündigte Kredite, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) an die SCHUFA übermittelt werden. Die SCHUFA berechnet Wahrscheinlichkeitswerte (Scoring) unter Einbeziehung von Anschriftendaten.

### **3. Weitergabe von Daten an Dritte**

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur Vertragsabwicklung erforderlich ist (z.B. an Druckdienstleister, Refinanzierungspartner oder Inkassounternehmen im Falle des Verzugs). Wir haben mit allen Dienstleistern Auftragsverarbeitungsverträge gemäß Art. 28 DSGVO geschlossen.

### **4. Speicherdauer**

Wir speichern Ihre Daten für die Dauer der Vertragslaufzeit. Nach Beendigung des Vertrages werden die Daten zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen (z.B. nach HGB und AO) für in der Regel 10 Jahre aufbewahrt.